



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001133/2009/CA1

///raná, 2 de marzo de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"SCURI, RAUL ANIBAL CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001133/2009 CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

Que, estos actuados son traídos a consideración del Tribunal a fin de resolver sobre el pedido efectuado por la parte actora a fs. 140/vta., mediante el cual ofrece fianza personal del actor como caución suficiente a los fines de hacer cumplir la sentencia.

Que, atento las razones invocadas por el peticionante, y lo dispuesto por este Tribunal en el considerando V) del auto interlocutorio obrante a fs. 137/139, lo solicitado no es en definitiva otra cosa que la ejecución provisional de la sentencia pendiente el tratamiento del recurso extraordinario, y debiendo otorgar el interesado caución juratoria.

Claro está que tratándose de una pretensión del sentido previsto en el art. 260 del CPCCN, requiere el inicio del incidente de ejecución de sentencia, cuyo trámite debe llevarse a cabo ante el juez de la instancia *a-quo*, por ser este magistrado el competente para entender respecto del pretendido efecto ejecutivo de la sentencia.

Que según constancia obrante a fs. 141/vta. el día 25 de noviembre de 2016 la parte actora retiró copias certificadas y expedientes administrativos conforme lo ordenado en la providencia de fecha 15 de noviembre de 2016. Cumplido dicho recaudo, y en atención a que el recurso extraordinario interpuesto por la demandada debe



ser resuelto por la CSJN, la parte interesada deberá conformar con dichas piezas el incidente de ejecución, tramitarlo ante el juez competente y acorde a lo dispuesto en el CPCCN.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el pedido efectuado por el actor en el punto I del escrito obrante a fs. 140/vta. debiendo la parte interesada proceder, en lo demás, conforme se indica en los considerandos.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cumplido estese a lo dispuesto a fs. 137/139.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos, de conformidad a lo establecido en el art. 109 RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO**

